

[별표 3]

환경유해인자 시험·검사기관 행정처분 기준(제9조제3항 관련)

1. 일반기준

- 1.1 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중할 수 있다.
- 1.2 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위의 횟수는 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날과 다시 같은 위반행위를 적발한 날을 기준으로 하여 계산한다.
- 1.3 처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 6개월 이상의 업무정지 처분으로 감경(환경보건법 제23조의2제5항 제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 경우는 제외한다)할 수 있다.
 - 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 그로 인한 피해가 적다고 인정되는 경우
 - 3) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 검사기관을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우
 - 4) 그 밖에 검사기관에 대하여 정부 정책상 필요하다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반 사항	근거 법령	위반 횟수에 따른 행정처분			
		1차	2차	3차	4차 이상
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	환경보건법 제23조의2 제5항 제1호	지정취소			
2) 고의나 중대한 과실로 거짓의 검사성적서를 발급한 경우	환경보건법 제23조의2 제5항 제2호	지정취소			
3) 업무정지 기간 중 검사 업무를 행한 경우	환경보건법 제23조의2 제5항 제3호	지정취소			
4) 검사기관으로 지정받은 후 1년 이내에 검사업무를 시작하지 아니하거나 계속 하여 1년 이상 그 실적이 없는 경우	환경보건법 제23조의2 제5항 제4호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
5) 환경보건법 제23조의2 제2항에 따른 기술인력 및 시설 기준에 미달된 경우	환경보건법 제23조의2 제5항 제5호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
6) 환경보건법 제23조의2 제3항에 따른 변경신고를 하지 아니한 경우	환경보건법 제23조의2 제5항 제6호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
7) 환경보건법 제23조의2 제4항에 따른 준수사항을 이행하지 아니한 경우	환경보건법 제23조의2 제5항 제7호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소